

Nr. 204 Begründung und Ausführungsanweisung zur Kabinettsvorlage eines Gesetzes über Aus- und Einfuhr von Kriegsgerät. 8. August 1935

R 43 II/329, Bl. 29–34 Umdruck¹

Beginn:

Beginn:

Geheim

Begründung

Nachdem durch die Rede des Führers vom 21. Mai 1935² mit dem Teil V des Versailler Vertrages auch das Kriegsgerätegesetz³ als aufgehoben gelten muß, dient das im Entwurf vorliegende Gesetz der Überwachung der Kriegsgeräteaus- und -einfuhr nach nationalen Gesichtspunkten.

Der Grundgedanke des Gesetzentwurfs ist, daß anstelle des bisherigen uneingeschränkten Verbotes der Ein- und Ausfuhr von Kriegsgerät künftig das sogenannte „Lizenzsystem“ tritt, d.h. daß die Ein- und Ausfuhr von Kriegsgerät wie in anderen Ländern, z.B. Großbritannien, mit besonderer Erlaubnis einer Behörde zulässig ist. Die Erteilung der Erlaubnis wird Aufgabe des Reichskommissars für Aus- und Einfuhrbewilligung; dieser übt seine Befugnisse nach den Weisungen der zuständigen Ressorts aus.

Die Bestimmung des Begriffs „Kriegsgerät“ fällt unter die Zuständigkeit des Reichskriegsministers und ist in der dem Gesetzentwurf anliegenden Weisung an den Reichskommissar für Aus- und Einfuhrbewilligung erstmals erfolgt. Hierbei ist der Begriff bewußt nicht so weitgreifend gefaßt wie im Kriegsgerätegesetz.

Bei der Leistungsfähigkeit der deutschen Rüstungsindustrie besteht eine Notwendigkeit zur *Einfuhr* von Kriegsgerät nicht, mit Ausnahme von ausländischen Mustern, die die Wehrmacht zur Fortentwicklung ihrer Waffen braucht. Dementsprechend soll der Reichskommissar für Aus- und Einfuhrbewilligung die Erlaubnis zur Einfuhr von Kriegsgerät in jedem Falle nur nach vorheriger Zustimmung des Reichskriegsministers erteilen.

Eine Überwachung der *Ausfuhr* von Kriegsgerät ist nötig, damit gelegentlich aus außenpolitischen oder militärpolitischen Gesichtspunkten eingegriffen werden kann. In dieser Hinsicht wird der Reichskommissar für Aus- und Einfuhrbewilligung Anordnungen des Reichsaußenministers und Reichskriegsministers erhalten. Im übrigen soll die Ausfuhr trotz Einführung des Lizenzsystems möglichst unbehindert sein.

Der Welthandel in Waffen und Kriegsgerät ist beträchtlich und steigt weiter an. Nach den Berechnungen des Instituts für Konjunktur-Forschung (Wochenbericht, 8. Jahrg. vom 20. März 1935 Nummer 11 Seite 43 ff.) betrug der Welthandel in Kriegsgerät im Jahre 1933 224 000 000 RM und erhöhte sich 1934 auf 251 000 000 RM. Den Hauptvorteil aus der durch das Versailler Diktat bewirkten Ausschaltung Deutschlands auf dem Gebiete der Waffenausfuhr hatten Großbritannien, die Vereinigten Staaten, Frankreich und die Tschechoslowakei. Die Waffenausfuhr dieser Länder betrug 1934 nach den erwähnten Berechnungen des Instituts für Konjunktur-Forschung:

¹ Vorgelegt vom RKrM zur Verabschiedung im Umlaufweg; auch überliefert in: PA, R 30022k, unfol.; MA, RW 19/1322b, Bl. 1–9. Zur Problematik und Vorgeschichte des GesEntw. s. Dok. Nrr. 168 und 186.

² Vgl. Dok. Nr. 186 Anm. 5.

³ Gesetz über Kriegsgerät vom 27. 7. 27 (RGBl. I S. 239); s. Dok. Nr. 168 Anm. 2.

Großbritannien	72 000 000 RM,
USA	50 000 000 RM,
Frankreich	45 000 000 RM,
ČSR	37 000 000 RM.

Demgegenüber konnte Deutschland nur Kleinwaffen, die nach dem Versailler Vertrag nicht als Kriegsgerät gelten, mit entsprechend geringem Wert ausführen, während z.B. im Jahre 1913 die deutsche Kriegsgeräteausfuhr 95 Millionen betrug.

Das in Aussicht genommene Gesetz stellt auf dem Gebiet des Waffenhandels die Gleichberechtigung wieder her.

Der Erlaß des Gesetzes ist dringend, um in Auswirkung der Führerrede vom 21. 5. 35 schnell zu einer günstigen Regelung zu kommen und der deutschen Kriegsgeräteausfuhr den Anstoß und Auftrieb zu geben, der im Interesse des Devisenaufkommens nötig ist.

Die Ausfuhrabsichten sind gerade jetzt und für die nächste Zukunft günstig und dürfen nicht mangels einer brauchbaren Ausfuhrregelung verloren gehen.

Im einzelnen ist zu den Bestimmungen des Entwurfs folgendes zu bemerken.

Zu § 1⁴:

Der Reichskommissar für Aus- und Einfuhrbewilligung ist eine Behörde, die dem Reichswirtschaftsministerium untersteht. Da es sich im vorliegenden Falle nicht um ein wirtschaftliches Ein- und Ausfuhrverbot handelt, ist in dem Entwurf ausdrücklich betont, daß der Reichskommissar die Erlaubnis zur Aus- und Einfuhr von Kriegsgerät nur im Einvernehmen mit dem Reichskriegsminister erteilt.

Zu § 2⁵:

Eine Veröffentlichung derjenigen Gegenstände, die als Kriegsgerät im Sinne des Entwurfs zu gelten haben, ist zur Unterrichtung der beteiligten Wirtschaftskreise – Industrie und Handel – notwendig.

Zu § 3⁶:

–

Zu § 4⁷:

–

Weisung an Reichskommissar für Aus- und Einfuhrbewilligung.

Der Reichskommissar für Aus- und Einfuhrbewilligung ist bei der Ausfuhr an die Einsprüche gebunden, die der Reichsaußenminister oder Reichskriegsminister gegen die Ausfuhr bestimmter

⁴ § 1 lautete: „Die Aus- und Einfuhr von Kriegsgerät (Waffen, Munition und sonstigem Gerät) ist nur mit besonderer Erlaubnis zulässig, die der Reichskommissar für Aus- und Einfuhrbewilligung im Einvernehmen mit dem Reichskriegsminister erteilt.“

⁵ § 2 lautete: „Der Reichskommissar für Aus- und Einfuhrbewilligung veröffentlicht im Deutschen Reichsanzeiger eine Liste der Kriegsgeräte, die nur mit seiner Erlaubnis zur Aus- und Einfuhr zugelassen werden.“

⁶ § 3 belegte die Zuwiderhandlung gegen § 1 mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe, daneben auch mit Einziehung des Kriegsgeräts.

⁷ Aufhebung des KriegsgeräteG von 1927.

Geräte oder gegen die Ausfuhr nach bestimmten Ländern aus außenpolitischen oder wehrpolitischen Gründen beim Reichswirtschaftsminister erheben.

Einfuhribewilligungen bedürfen in jedem Falle vorheriger Zustimmung des Reichskriegsministers.

Der Begriff des Kriegsgerätes wird vom Reichskriegsminister laufend und in Zweifelsfällen festgelegt. Als Kriegsgerät im Sinne des Gesetzes gelten bis auf weiteres.

– 1.

Waffen und Munition jeder Art, ihre Bestandteile und ihr Zubehör. (Ausgenommen sind Jagdwaffen (gem. § 22 Ausführungsverordnung zum Gesetz über Schusswaffen und Munition vom 13. 7. 1928, Reichsgesetzbl. I S. 198), Teschings, Luftgewehre, Pistolen und Revolver von weniger als 630 g Gewicht und dazugehörige Munition, Hieb- und Stoßwaffen und zu industrieller Nutzung bestimmte Sprengmunition.)

– 2.

Einrichtungen, die ausschließlich zum Einsatz und Gebrauch von Kriegswaffen bestimmt sind, wie Meß-, Ziel-, Kommandogeräte, U-Boot-Sehrohre, Ausstoßrohre, Abwurfsvorrichtungen u. a.

– 3.

Tanks, Panzerwagen, Panzerzüge.

– 4.

Kriegsschiffe aller Art.

– 5.

Kriegsluftfahrzeuge und ihre Bestandteile⁸.

⁸ Das AA stimmte dem Gesetz am 16. 8. 35 zu. Am 29. 8. gab der RKRm den Ressorts bekannt, daß nach Mitteilung des StSRk von keiner Seite Einspruch erhoben, die KabVorl. also angenommen sei. Bereits vorher war die praktische Durchführung ins Werk gesetzt worden: Die bei der RGr. Industrie bestehende „Geschäftsstelle für Industrieabrüstung“ (Gefia) wurde am 16. 8. aufgelöst und die Neubildung einer „Ausfuhrgemeinschaft für Kriegsgerät“ (AGK) unter der Ltg. des StS i.e.R. Trendelenburg als „RKom. für Aus- und Einfuhribewilligung“ beschlossen. Der AGK wurde in der Folge ein Beirat aus Vertretern der verschiedenen Hauptproduktionsgruppen beigeordnet, dem auch die interessierten Ressorts angehörten. PA, R 30022k; ADAP C IV/2, nach Nr. 394. Mit Schnellbrief vom 30. 8. 35 unterrichtete indes StS v. Bülow den RKRm, das AA erhebe zwar nach wie vor keinen Widerspruch gegen das Gesetz: „Es hält sich aber für verpflichtet, darauf hinzuweisen, daß in der allerletzten Zeit wesentliche Veränderungen in der internationalen Lage eingetreten sind, die eine Verkündung des Gesetzes im jetzigen Zeitpunkt nicht ratsam erscheinen lassen.“ Gemeint war die Zuspitzung des ital.-abessin. Konflikts. „Wenn gerade in diesem Augenblick ein deutsches Gesetz veröffentlicht werden würde, durch welches die Reichsregierung auf die Waffenausfuhr aus Deutschland ausdrücklich hinweise und durch welches ferner die amtlichen Stellen des Reichs weitgehende Verantwortung für jede einzelne Waffenausfuhr übernehmen, so besteht die Gefahr, daß ein solches Vorgehen im Ausland als eine von der Reichsregierung gerade im Hinblick auf den abessinischen Konflikt beschlossene Förderung der Waffenausfuhr gedeutet wird. Insbesondere würden die amtlichen Stellen des Reichs in die unbequeme Lage versetzt, *offenkundig* Entscheidungen über die Lieferung oder Nichtlieferung von Kriegsgerät an Italien bzw. Abessinien treffen zu müssen.“ AA lege deshalb Wert darauf, mit der Verkündung des Gesetzes abzuwarten, bis sich die weitere Entwicklung übersehen lasse – unbeschadet der sofortigen praktischen Handhabung der Kriegsgeräteausfuhr nach den neuen Bestimmungen. PA, R 30022k; vgl. ADAP C IV/1, Nr. 279. Am 5. 9. setzte Hitler auf Vortrag Lammers' die Verkündung des Gesetzes vorläufig aus. Am 24. 9. vollzog er es, ließ den StSRk jedoch dem RKRm mitteilen: „Das Gesetz soll vorläufig im Reichsgesetzblatt nicht veröffentlicht werden. Der Führer und Reichskanzler überläßt es Ihnen, später zu gegebener Zeit im Einvernehmen mit dem Herrn Reichsminister des Auswärtigen und dem Herrn Reichs- und Preussischen Wirtschaftsminister die Verkündung des Gesetzes zu veranlassen.“ Während des Oktober wurde der Druck seitens der Industrie wie auch der Zollverwaltung, die offiziell noch immer zur Beachtung eines generellen Waffenausfuhrverbots gehalten waren, immer stärker, so daß der RKRm den RIM am 14. 11. bat, das Gesetz nun „schnellstens“ im RGBL zu verkünden: „Im Einvernehmen mit dem Herrn Reichsminister des Auswärtigen bitte ich, die Veröffentlichung abweichend von der .München, den 24. 9.' datierten Urschrift unter dem Datum .Berlin, den 6. 11. 1935' vorzunehmen.“ Druck: RGBL. I S. 1337; PA, R 30022k; s. auch ADAP C IV/2, Nrr. 395, 402. Das AA instruierte die auswärtigen Geschäftsträger mit RdErl. vom 19. 11. 35, diplomatische Anfragen oder ausl. Presseangriffe seien dahin zu parieren, daß das Gesetz nur den Regelungen entspreche, die von den meisten anderen Ländern auch getroffen seien, im übrigen eine selbstverständliche Folge des Wegfalls von Teil V des Versailler Vertrags darstelle und nur zufällig mit dem ital.-abess. Konflikt zusammenfalle. PA, R 30022k.

Geheime Statistiken der AGK über die Kriegsgeräteausfuhr von Dez. 1935 bis April 1936 in PA, R 30023k, unfol. Knapp zwei Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes bilanzierte das AA in einem streng vertraulichen RdErl. an die auswärtigen Missionen vom 18. 8. 37: Die Kriegsgeräteausfuhr habe sich seit dem Gesetz vom 6. 11. 35 zwar günstig entwickelt. „Gegenüber der tatsächlichen Höhe unserer Kriegsgeräteeinfuhren hat jedoch die volkswirtschaftliche Bedeutung der Erlöse bisher in einem Mißverhältnis gestanden. Unter dem Gesichtspunkt, daß gerade Kriegsgerät einen erheblichen Anteil hochwertiger Rohstoffe enthält, die wir uns mit Devisen wieder beschaffen müssen – auch Eisen und Stahl gehören bekanntlich bei der heutigen Lage der Weltmärkte zu den gesuchten Rohstoffen –, kann der bisherige Erfolg unserer Kriegsgeräteausfuhr nicht als befriedigend angesehen werden, da die in freien Devisen eingehenden Beträge nur einen Bruchteil des Wertes der Ausfuhr darstellten.“ Künftig habe deshalb

grundsätzlich die Ausfuhr von Kriegsgerät „nur noch gegen Devisenzahlungen in voller Höhe des Wertes oder gegen zusätzliche Lieferungen devisengleicher Rohstoffe [zu] erfolgen“. Die Gewährung langfristiger Kredite werde regelmäßig abzulehnen sein. Länder mit Verrechnungsabkommen seien weitgehend von der Belieferung mit Kriegsgerät auszunehmen. PA, R 30022k; vgl. BOELCKE, Dt. Wirtschaft, S. 109; VOLKMANN, Außenhandel, S. 94–96, 116–129 (Tabellen).

Zitierhinweis

Nr. 204 Begründung und Ausführungsanweisung zur Kabinettsvorlage eines Gesetzes über Aus- und Einfuhr von Kriegsgerät. 8. August 1935 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d204>